

1501252-31.2022.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... O roubo nada mais é do que um furto qualificado pela violência ou grave ameaça, tanto no furto como no roubo, o dolo do agente consiste no "animus rem sibi habendi", diferenciando-se os ilícitos pelo "modus operandi". É certo que o réu tinha a vontade livre e consciente de apoderar-se definitivamente do celular da vítima, e para isso se utilizou de ameaça à pessoa, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, ., Centro - CEP 18200-160, Fone: (15) 3511-2411,

Itapetininga-SP - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501252-31.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2257809/2022 - 1º Distrito Policial de Itapetininga, 27558437 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 2257809 - 01º D.P. ITAPETININGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREI SAMUEL DOS SANTOS

Vítima:

LETÍCIA SOARES BICUDO DE ALMEIDA

Réu Preso

Aos 29 de novembro de 2022, às 15:30h, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro de Itapetininga, Comarca de Itapetininga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. ANDRE LUIS BASTOS, comigo Escrevente ao final nomeado. Presentes o acusado ANDREI SAMUEL DOS SANTOS acompanhado de seu defensor público, Dr(a). Luiza Tosetti Silveira, e o DD. Promotor de Justiça Dr. Célio Silva Castro Sobrinho. Antes de iniciados os trabalhos, a defensora pública entrevistou-se com o réu, pela plataforma da Microsoft Teams, em contato reservado. Pelo MM. Juiz foi dito que: audiência realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sendo que os depoimentos colhidos nesta data foram importados e vinculados ao SAJ. Em seguida, com as formalidades legais e com a anuência das partes e do réu, passou o MM. Juiz a tomar os depoimentos, todos colhidos através da ferramenta Microsoft Teams, os quais foram gravados de forma individual e ao final, identificados, para que não houvesse risco de perda de

gravação caso a solenidade fosse gravada apenas em arquivo único. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas de acusação, arroladas em comum com a defesa do réu, havendo desistência devidamente homologada em relação às demais. Na sequência o réu foi interrogado. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal e dava a palavra às partes para apresentação de alegações finais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz: acha-se processado o acusado como incurso no artigo 157, caput, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal merece proceder. A vítima, inquirida sob o crivo do contraditório, narrou toda dinâmica dos fatos. Afirmou que à ocasião caminhava com um amigo quando foi abordada pelo acusado que trafegava num veículo Celta, que parou perguntando sobre a localidade, se era polícia naquele ponto, sendo que já percebendo algo seu conhecido empreendeu fuga, ao passo que neste momento o agente a abordou e, mediante grave ameaça com emprego de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto. Porém, em dado momento, já depois de subjugada à incapacidade de resistência, a vítima percebeu que a arma não era verdadeira e empreendeu fuga, acionando a polícia, que conseguiu prender o acusado logo em seguida à prática criminosa. Reconheceu no réu o autor do delito, assim como também reconheceu o carro em que o acusado estava quando da abordagem. Em se tratando de delito de roubo, as palavras da vítima revestem-se de incomensurável credibilidade, uma vez que estando sob a esfera de domínio do agente, é a pessoa que melhor reúne condições de narrar a dinâmica dos fatos e apontar os responsáveis. No mais, em complementação às palavras do ofendido, há nos autos depoimento em juízo dos policiais militares, em juízo e solo policial, que confirmaram como se deu a prisão do acusado, após a comunicação do roubo praticado a transeunte pelo ocupante de um Celta branco, sendo que ao notarem o acusado e o carro em um posto, fizeram a abordagem, e no interior do automotor localizaram o simulacro da arma de fogo e uma faca, sendo o autor reconhecido como autor do delito. Esse cenário de provas traduz com elevado grau de certeza e segurança a autoria delitiva na pessoa do acusado, que interrogado em juízo, confessou a autoria do crime. Então, o que resta evidenciado é a prática do delito contra o patrimônio. Portanto, demonstradas autoria e materialidade, pugna a Justiça Pública pela procedência da ação penal, condenando-se o acusado nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, postula seja fixada a pena base acima do patamar mínimo, dadas as circunstâncias do fato penal e o fato do agente responder a outro roubo praticado com dias de diferença, revelando personalidade voltada à delinquência. Dada a palavra à Defensora do réu, pela mesma foi dito: MM. Juiz: O acusado foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, caput, Código Penal, na modalidade tentada. Citado, apresentou resposta à acusação e, após o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento. I. PROVA ORAL COLHIDA. Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas a vítima, e o policial militar responsável pela condução do réu que, em suma, reiteraram os depoimentos prestados em sede policial. Ao final, o réu foi interrogado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. A - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA - DA NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS PERPETRADOS. O conjunto probatório, mediante análise racional da prova, não permite a conclusão de que há certeza de autoria delitiva. Isso porque a apresentada pela acusação resume-se ao reconhecimento feito pela vítima em sede de inquérito policial o qual, todavia, foi realizado sem a observância do disposto no artigo 226, do Código de Processo Civil. Em tal sentido, consta nos autos, sobretudo no boletim de ocorrência e declarações das testemunhas e vítimas, corroboradas pelas manifestações em Juízo que, data dos fatos, o acusado foi abordado por policiais que estavam em patrulhamento, sendo reconhecido pela vítima em posto de gasolina, local onde foi realizada a abordagem, fato que, por si só, demonstra o descumprimento do preceituado pela legislação processual penal. Com efeito, em outubro de 2020, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assentou o entendimento de que o reconhecimento realizado fora dos parâmetros objetivos desenhados no art. 226, do CPP é prova ilícita, e, portanto, insuficiente para condenação. Com efeito, as regras estabelecidas pelo referido dispositivo são

essenciais para o processo e constituem garantias mínimas para aquele que é suspeito da prática de um crime. O precedente foi fixado nos autos do HC n. 598.886/SC, e houve determinação de ciência aos presidentes de todos os Tribunais de Justiça, Secretários de Segurança Pública e Governadores de Estado do País, indicando que o disposto no art. 226, caput, do CPP não é mera recomendação, mas obrigatoriedade. Nesse sentido, imperioso destacar que a vítima, em sede policial, não descreveu adequadamente o suposto autor do crime, e não há nos autos a formalização do reconhecimento, com a colocação do réu em ambiente neutro, com mais pessoas com características semelhantes, a fim de trazer a necessária segurança jurídica ao reconhecimento perpetrado. Oportuno salientar que o reconhecimento realizado em Juízo, em audiência por videoconferência, também ocorreu em afronta ao artigo 226, do Código de Processo Penal, seja porque em modalidade virtual, não prevista legalmente, seja porque não foi pedido a descrição do acusado e a colocação do réu com mais pessoas com características semelhantes. Nessa toada, depreende-se na referida narrativa, que não foram cumpridos os requisitos mínimos preconizados pelo artigo 226, do CPP, razão pela qual o contexto probatório amparado em tão frágil e ilegal forma de identificação de autoria, deve conduzir à improcedência da ação penal, nos moldes do art. 386, VII, do CPP. Destaca-se, por cautela que, nos termos do disposto no artigo 197, do CPP, a confissão deverá ser apreciada em conjunto com os demais elementos probatórios, sobretudo aqueles produzidos sobre o crivo do contraditório. Com efeito, haja vista que, no caso dos autos os reconhecimentos perpetrados padecem de nulidade, imperiosa a absolvição do acusado. II. DOSIMETRIA. Superada a tese principal da defesa, devem ser observados os seguintes parâmetros de fixação da pena. Na primeira fase, a pena deve ser mantida no mínimo legal, por ausência das circunstâncias mencionadas no art. 59 do CP. Ressalta-se, por cautela, que eventual exasperação da pena base deverá respeitar o percentual máximo de 1/8 por circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento jurisprudencial, respeitando-se, assim, a proporcionalidade da pena. Na segunda fase, necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, acaso o corréu venha a ser condenado pelo crime ora analisado, patente o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa, em seu grau máximo, conforme preconiza o artigo 14, do Código Penal. IV. DETRAÇÃO. No mais, necessário a detração da pena quando da fixação do regime inicial de cumprimento, nos moldes do artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, posto que teve a prisão preventiva decretada em 21 de setembro de 2022. V. REGIME INICIAL. Além disso, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, postula-se que este seja fixado com observância aos arts. 33 e 59 do Código Penal, devendo assim, pelo quantum da pena eventualmente fixada, ser aplicado o regime inicial aberto e, no máximo o semiaberto, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e elementos do caso concreto desfavoráveis ao acolhimento deste pleito. VI. PRISÃO CAUTELAR. Por fim, constata-se a ausência dos pressupostos legalmente exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual entendemos possível sua revogação, no caso concreto. Não há demonstração nos presentes autos de que exista qualquer tipo de ameaça à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, sendo certo, também, que ameaça à instrução criminal não existe mais, eis que esta já se encontra encerrada. Pontue-se, da mesma forma, que o acusado já está mantido em custódia cautelar há aproximadamente de 2 (dois) meses, prazo sobremaneira longo e desproporcional, o que apenas reforça a necessidade de sua imediata libertação. Portanto, imprescindível que se reconheça ao réu o direito de recorrer em liberdade. VII. ISENÇÃO DE CUSTAS. Requer, por, fim a concessão de gratuidade judiciária ao Acusado, isentando-o do pagamento de custas processuais.

A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: ANDREI SAMUEL DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157 caput do Código Penal, porque teria, em 21 de setembro de 2022, por volta de 01:00hrs, na Rua Professora Sophia Cerqueira n. 10, nesta cidade, tentado subtrair, mediante ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, o aparelho celular da vítima LSBA, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. O feito foi regularmente processado, encerrando-se a instrução nesta data com

alegações finais do MP e Defesa. Eis, em apertada síntese, o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDIDO. O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal do réu no tocante à prática do delito de roubo na forma tentada. A materialidade do delito está devidamente comprovada diante da documentação acostada aos autos e o depoimento da vítima. Quanto a autoria, também existem elementos suficientes para a formação de um juízo de convencimento quanto à responsabilização do réu. O réu confessou que tentou pegar o celular da vítima sustentando que não a agrediu ou machucou e nunca teve a intenção de agir assim. A vítima confirmou que o réu a abordou e anunciou um assalto alegando estar armado; que ele exigiu a entrega do celular e quando percebeu que ele poderia não estar armado acabou por fugir do local e acionar a polícia; que logo na sequência ele foi detido por policiais e compareceu no local onde reconheceu sem dúvidas o réu e o carro que ele usava. O policial confirmou que após receber a informação de um roubo tentado, em patrulhamento, acabou por encontrar o réu cujas características batiam com as informadas e o carro por ele conduzido; que a vítima reconheceu o carro e o réu; que dentro do carro havia um simulacro de arma de fogo e uma faca. O roubo nada mais é do que um furto qualificado pela violência ou grave ameaça, tanto no furto como no roubo, o dolo do agente consiste no "animus rem sibi habendi", diferenciando-se os ilícitos pelo "modus operandi". É certo que o réu tinha a vontade livre e consciente de apoderar-se definitivamente do celular da vítima, e para isso se utilizou de ameaça à pessoa, restando perfeitamente caracterizado o delito. Do mesmo modo, a forma tentada do delito restou evidenciada ante a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, no caso, a reação da vítima. Não houve qualquer nulidade em reconhecimento, mesmo porque essa alegação ante a confissão do réu soa absurda; anoto ainda que o reconhecimento nos termos do art. 226 do CPP deve ser feito quando houver necessidade e isso não ocorre em todo caso, principalmente se a narrativa induz à ausência de dúvida. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia para CONDENAR o réu ANDREI SAMUEL DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 157 "caput" c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Ante a condenação, custas pelo réu, ficando suspensa a exigibilidade de pagamento em face dos benefícios da justiça gratuita deferidos nos autos. DOSIMETRIA DA PENA. Atento aos critérios estipulados no art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em seu mínimo legal, a saber: QUATRO ANOS DE RECLUSÃO e multa de DEZ DIAS MULTA, cada qual em seu patamar mínimo. Não existem agravantes a serem consideradas, restando presente uma atenuante decorrente da confissão cuja consideração resta prejudicada em face da fixação da base em seu mínimo. Não estão presentes causas de aumento de pena. Presente uma causa de diminuição, decorrente do reconhecimento da forma tentada do delito, em virtude do que diminuo em 1/2 a pena até agora calculada, chegando-se ao "quantum" de DOIS ANOS DE RECLUSÃO e MULTA DE CINCO DIAS MULTA, considerando, para tanto, o "iter" percorrido. Desta feita, não havendo incidência de qualquer outro instituto penal a influenciar na quantificação da reprimenda, TORNO TOTAL A PENA DE DOIS ANOS DE RECLUSÃO e MULTA DE CINCO DIAS MULTA, cada qual em seu patamar mínimo. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, com redação que lhe foi dada pela Lei 9.714/98, tendo em vista a ocorrência de ameaça à pessoa, fato impeditivo da sobredita substituição. Pelas mesmas razões, não há de se cogitar de suspensão condicional da pena. Fixo, como regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33 do Código Penal, o REGIME FECHADO, único compatível com delitos praticados com violência ou grave ameaça além de considerar a situação subjetiva do réu que já ostenta inclusive passagens por outros delitos, o que recomenda a necessidade do regime mais gravoso. Anoto ainda que esse tipo de delito traz consequências psicológicas para as vítimas que ficam abaladas pela prática, sofrendo impactos na própria saúde, entendida como tal o completo bem estar físico mental e social e não meramente a ausência de enfermidades (OMS). O réu permaneceu preso em razão de preventiva decretada durante o decorrer do feito; tal fato, aliado à pena imposta, regime inicial de cumprimento fixado, não substituição e a inexistência de qualquer alteração da

situação que gerou a determinação de seu recolhimento cautelar, indica que a situação atual deve ser mantida; anote-se, ainda, que a prisão deve ser mantida para assegurar a aplicação da lei penal, ante o acima exposto. Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, providencie-se o necessário para o efetivo cumprimento das sanções impostas, arquivando-se o feito com as cautelas devidas. Publicada em audiência, saem os presentes intimados, nos termos do art. 392 do CPP. Cumpra-se. O resultado da presente audiência foi informado às partes, saindo os presentes intimados, dispensada a assinatura em razão de tratar-se de processo digital. Nada mais. Eu, ALINE CRISTIANE ROCHA MEIRA RAMOS, escrevente, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA